بالمجمل فى اوله وهو بدل اشتمال لان الاول مشتمل على الثانى وقوله الدار اقرار بالملك وقوله هبة بدل اشتمال من الملك فقد ابدل من الملك بعض ما اشتمل عليه وهو الهبة فكأنه قال تلك الدار هبة ويعتبر فيها شرط الهبة قاله فى المنتهى

• (فصل • ومن باع) شيئا (أو وهب) شيئا (أو اعتق عبدا ثم اقر به) اى بما باعه او وهبه او أعتقه (لغيره لم يقبل) قوله على المشترى ولا على الموهوب له ولا على العبد الذى اعتقه لانه اقر على غيره ولا ينفسخ البيع ولا الهبة ولا يبطل العتق (ويغرمه) اى يلزمه غرامته (للمقر له) لانه فوته عليه بالبيع او الهبة او العتق (وان قال) شخص (غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو) لزمه دفعه الى زيد لاقراره به ولم يقبل رجوعه عن اقراره به الاول لانه حق لآدمى ويغرم قيمته لعمرو ولانه حال بينه وبين ملكه لاقراره به لغيره فلزمه ضمانه كما لو اتلفه ولانه اضرب عن الاول واثبته للثانى فلا يقبل اضرابه بالنسبة للاول لانه انكار بعد اقرار ويقبل اضرابه بالنسبة للثانى لانه لا دافع له فاذا تعذر تسليمه اليه من اجل تعلق حق الاول به تعين دفع القيمة اليه (او) قال (ملكه لعمرو وغصبته من زيد فهو لزيد) لاقراره له باليد (ويغرم قيمته لعمرو) لاقراره بالملك له ووجود الحيلولة بالاقرار باليد لزيد (أو) قال (غصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد) لانه قد اقر بالغصب منه (ولا يغرم لعمرو شيأ) لانه انما شهد بالملك اشبه ما لو شهد له بمال فى يد غيره وان قال غصبته من احدهما لزمه تعيينه ويحلف للآخر وان قال لا أعلمه فصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه وان كذباه حلف لهما يمينا واحدة (ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه احدهما) اى احد الابنين (وانكر) الابن (الآخر لزم) الابن (المقر نصفها) اى نصف المائة المدعى بها انها دين على الميت لانه مقر على أبيه بدين ولا يلزمه اكثر من نصف دين أبيه ولانه يقر على نفسه وأخيه فلا يقبل اقراره على أخيه ويقبل على نفسه (الا أن يكون) المقر بالدين (عدلا ويشهد) لرب الدين بالمائة (ويحلف معه المدعى) أى رب الدين (فيأخذها) أى المائة التى شهد له بها أحد الابنين (وتكون) المائة (الباقية بين الابنين) وانما لزم المقر بالدين نصف المائة لانه يرث نصف التركة فيلزمه نصف الدين لانه بقدر ميراثه ولو لزمه جميع الدين لكونه ضامنا لابيه لم تقبل شهادته على اخيه لكونه يدفع بشهادته عن نفسه ضررا

(باب الاقرار بالمجمل)

بضم الميم الاولى وفتح الثانية وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء (اذا قال له على شئ وشئ أو) له (كذا وكذا) أو له شئ شئ أو له كذا كذا صح الاقرار و (قيل له) أى قال له الحاكم (فسره) لانه يلزمه تفسيره لان الحكم بالمجهول لا يصح (فان أبى) التفسير (حبس حتى يفسر) لان التفسير حق عليه فاذا امتنع منه حبس عليه كالمال (ويقبل) منه تفسيره بحد قذف عليه للمقر له وبحق شفعة و (بأقل متمول) لانه الشئ المقر به لا بميتة نجسة ورد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض واجابة دعوة ونحو ذلك ولا بغير متمول كقشر جوزة وحبة بر أو شعير أو نواة (فان مات) المقر بالمجمل (قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشئ) ولو خلف تركة قاله فى المنتهى وفى الفروع ان مات ولم يفسره فوارثه كهو ان ترك تركة وجزم به فى الاقناع